

0000427-49.2022.8.26.0576

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2324511/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21671904 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 7549/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2324511 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0000427-49.2022.8.26.0576

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2324511/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21671904 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 7549/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2324511 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 7549/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JORGE LUIS COSTA CAVALCANTE

Artigo da Denúncia:

Em 26 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência Preliminar, nos autos do processo em epígrafe, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, bem para o retorno escalonado e gradual das atividades

presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, feito o pregão, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE. Presente o(a) autor(a) do fato JORGE LUIS COSTA CAVALCANTE, Solteiro, Comerciante, RG 30.337.125-0, CPF 219.070.958-02, Pai Jose Petrucio Cavalcante, Mãe Rosa Maria Costa Cavalcante, Nascido/Nascida 18/01/1981, com endereço à Rua Tenente Francisco Vieira de Azevedo, 255, Ana Célia, nesta, e (casa da mãe = Rua Doutor Dorival Florivaldo Codolo, 20, Parque Residencial Dom Lafayette Libanio, CEP 15046-110, São José do Rio Preto - SP, telefone: 17 99136-1693 - e-mail: jorgeluis12357@gmail.com, desacompanhado(a) de advogado, razão pela qual foi-lhe nomeado(a) defensor(a) o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Em seguida, acomodadas as partes, pela ordem, o representante do Ministério Público propôs ao(s) autor(es) do fato, como forma de transação penal, o pagamento de pena restritiva de direitos (artigo 76, da Lei nº 9099/95), consistente na pena de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário(s) mínimo(s) (art. 43, I, c.c.art. 45, §1º, ambos do CP), destinado à entidade de assistência social cadastrada em Juízo, na forma da Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, consultado, o autor(a)(es) do fato, assistido(s) pelo(s) seu(s) Defensor(es), livre(s) e consciente(s), aceitou(aram) a proposta Ministerial, solicitando a devolução do aparelho celular do acusado da marca Samsung modelo S20, de cor cinza, com o que concordou o d. Promotor de Justiça. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi prolatada a seguinte decisão: "VISTOS, etc. Diante da proposta Ministerial e concordância das partes, com fundamento no § 4º, do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, aplico ao(s) autor(a)(es) do fato JORGE LUIS COSTA CAVALCANTE, como forma de transação penal, a pena restritiva de direitos, consistente na pena de prestação pecuniária no valor de R\$ 1.212,00, cujo valor deverá ser depositado em conta bancária, devendo o depósito ser comprovado através da entrega do respectivo recibo em cartório, preferencialmente por e-mail riopreto1cr@tjsp.jus.br, da seguinte forma: 6 (seis) parcelas iguais de R\$ 202,00 cada, com o vencimento da primeira parcela até o dia 20/06/2022, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes (diretamente no caixa, com identificação do depositante), junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - agência nº 0631 - tipo 006 - Conta Corrente nº 000.739-0, em favor do F.M.D.C.A (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE S.J.RIO PRETO/SP); de maneira que, HOMOLOGO-A; todavia, condiciono para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, após o pleno pagamento da transação aplicada. Registre-se apenas para impedir nova transação no prazo de cinco (05) anos, nos termos do artigo 76, § 4º, "in fine", da Lei nº 9.099/95. Fica o(a) autor(a) do fato cientificado(a) das consequências a transgressão das obrigações impostas, entregando-se cópia do presente por whatsapp, que lhe servirá como termo de advertência. No mais, diante da concordância ministerial, oficie-se à autoridade policial comunicando que foi autorizada a restituição do aparelho celular Samsung Galaxy S20, de cor cinza, fls. 14), saindo os presentes intimados e devendo o cartório tomar as providências de estilo. autorizo saindo os presentes intimados e devendo o cartório tomar as providências de estilo. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente